

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 매수대금 차액납부 제도 적극 활용을 통한 대량
공매로 조세수익 확충 및 수수료 수익 증대
2. 소관부점 : 대구경북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

대구경북지역본부 조세정리팀은 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제11호에 따라 정부위탁 업무 중 국세, 지방세 및 그 밖에 체납압류 재산 매각대행업무를 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

대구경북지역본부 조세정리팀은 2024. 4. 25. ◆◆세무서로부터 1.4억 원을 체납한 유한회사 ■■■의 압류재산 총 35건(오피스텔, ■■■도 ○○시 ○○동 소재)을 공매의뢰 받아 업무를 진행하던 중,

권리분석 단계에서 이 중 23건이 ○○○○공사 명의로 전세권이 설정되어 있어 해당 기관에 문의한 결과 직원용 사택으로 이용 중인 오피스텔임을 확인하였다.

특히 총 23개 호실 중 21개 호실에 체납법인인 유한회사 ■■■의 취득일자와 같은 날 ○○○○공사 명의로 전세권이 설정되어 있어,

위 공사가 ①위임기관을 포함한 타권리자에 우선하고, ②최선순위 전세권자로서의 지위를 가지며, ③매매 시세에 근접하게 전세권을 설정하였다는 점 등을 고려하였을 때 배분요구 종기까지 전세권자의 채권신고 및 배분요구 여부에 따라 아래와 같은 문제점이 발생할 것으로 분석하였다.

1) 배분요구 종기까지 배분요구를 하지 않을 경우

이 경우 전세권의 말소가 불가하여 매수인이 전세보증금을 인수해야 하는 부담이 발생하기 때문에 공매는 전세보증금에 가까운 금액만큼 가격이 차감 될 때까지 진행될 가능성이 높고,

낙찰되더라도 업무 담당자가 들인 행정력과 비교하여 수수료 수익이 매우 미미하거나, 유사 낙찰 사례를 고려하면 매각 가능성 또한 매우 낮을 것으로 예상되었다.⁶⁰⁾

2) 배분요구 종기까지 배분요구를 할 경우

㉠㉠㉠㉠공사가 배분요구를 할 경우 전세권 말소는 가능하나, 실익 있는 공매 진행을 위하여 전세보증금을 감당한 한정 회차⁶¹⁾까지만 공매가 진행되게 되므로, 입찰 개시 후 얼마 지나지 않아 선순위채권 과다로 공매가 해제되어 불필요한 강제징수비만 발생할 가능성이 높고,

60) 배분요구를 하지 않은 전세권자의 전세권은 낙찰자에게 인수되므로 임차인은 임대차가 종료될 때까지 계속 거주할 수 있고, 추후 임대차 종료 시 낙찰자로부터 보증금을 반환 받을 수 있기 때문에 입찰자는 임차보증금 만큼 매각가격이 차감된 후에 입찰에 참여하는 경우가 대부분이며, 임차인은 임대차 계약 기간 종료 후 계약갱신요구권도 행사할 수 있어 입찰자들이 입찰을 꺼리는 경우가 다수

61) ㉠㉠㉠㉠공사가 배분요구를 할 경우 전세권 설정금액이 시세에 거의 근접하여 실익 있는 공매를 위하여 대부분 2~3회차(약 70%까지 매각예정가격 저감)까지만 입찰을 진행할 수밖에 없고, 또한 ■■지역 오피스텔 경매 낙찰율(낙찰가 기준 41.1%, 낙찰 건수 기준 32.7%<2024.5월~10월 기준>)을 고려할 때 낙찰가능성이 매우 낮았음

통상적으로 전세권자는 전세보증금 전액이 만족되지 않을 것으로 예상 되면 배분요구를 하지 않는다는 점 또한 본 건 공매진행에 장애요소로 고려할 필요가 있었다.

이에 위 팀은 전세권자의 배분 요구와 본 건 물건의 매각 가능성을 모두 높이기 위해 사전에 ○○○○공사 사택 담당 팀과 협의를 진행하여 ○○○○공사에서 배분 요구 및 입찰 참여를 하도록 제안하였지만,

①임차 중인 사택에 예상치 못한 거액의 매수비용을 지출하기 어렵고
②전세보증금의 전액 회수가 불확실하다는 사유로 배분 요구나 입찰 참여를 할 수 없다는 부정적인 입장을 제시하였다.

① 위와 같은 문제들을 해소하기 위해 위 팀은 「국세기본법」 개정으로 2024. 7. 1. 공매공고 건부터 “매수대금 차액납부 제도⁶²⁾”가 최초로 도입되는 점에 착안하여, 이 제도를 적용하지 않을 경우에는 ○○○○공사가 본 건 오피스텔들을 매수하려면 약 25억 원의 추가 비용이 예상되지만, “매수대금 차액납부제도”를 이용하면 입찰보증금으로 사용되는 2.5억 원 수준의 비용만으로 공매를 통한 사택 매입이 가능할 것으로 분석하고 이 점을 적극적으로 설명하고 제안하였다.

② 또한, 「국세기본법」 제35조 7항⁶³⁾에 따라 ○○○○공사의 전세보증금 채권이 당해세 보다 우선하여 배분 최선순위인 점, 제3자가

62) 특정권리(저당권, 전세권, 가등기담보권, 대항력 있는 임차권, 등기된 임차권)를 가진 채권자가 낙찰을 받은 후 매수신청인으로서 차액 납부를 신청하고 이를 허용하는 매각결정을 받을 경우, 매수대금에서 본인이 배분받을 금액을 제외한 차액만 배분기일에 납부할 수 있는 제도 (2023. 12. 31. 「국세징수법」 개정)

63) 「주택임대차보호법」 제2조에 따른 주거용 건물에 설정된 전세권에 의하여 담보된 채권은 해당 전세권이 설정된 재산이 경·공매 절차 등을 통하여 매각되어 그 매각 금액에서 국세를 징수하는 경우, 그 설정일보다 법정기일이 늦은 해당 재산에 대하여 부과된 상속세, 증여세 및 종합부동산세보다 우선하여 변제받을 수 있음

낙찰 받을 경우 전세보증금 전액 반환이 불확실한 점을 들어 배분요구 후에 전세보증금 전액 회수가 가능한 가격으로 입찰에 참여하도록 적극 유도하였다.

이에 ○○○○공사는 자체 검토를 거쳐 위 팀에서 제안한 “매수 대금 차액납부제도”를 활용하기로 하고, [표 24]와 같이 후순위 전세권인 2개 물건을 제외한 나머지 총 21개 물건에 대해 입찰에 참여하였고, 배분 결과 약 1.2억 원만으로 위 물건 전부를 매수하게 되었다.

[표 24] 전세권자 입찰 참여 물건 명세

(단위 : 원)

순번	위임기관	관리번호	낙찰일자	매각금액	수수료 수익 ⁶⁴⁾
----	------	------	------	------	-----------------------

“기재 생략”

64) 전세권자가 입찰에 참여하지 않아 입찰자 없이 공매가 해제된 상황에서, 전세권자의 배분요구가 없었을 경우에는 5,189,175원, 배분요구가 있었을 경우에는 24,557,400원의 해제수수료 발생 예상

뿐만 아니라, 위 팀은 차세대 조세정리시스템 도입 시 입찰보증금을 차액납부자에게 배분하는 경우 발생할 수 있는 전산 상 문제⁶⁵⁾를 사전에 확인하고 조세정리시스템 구축 추진단과 협의하여 시스템을 정비하는 등 공매 절차가 원활히 진행될 수 있도록 사전에 필요한 조치를 완료하였다.

다. 실적 또는 성과

대구경북지역본부 조세정리팀은 공매물건에 대한 권리관계를 면밀히 검토한 후 「국세징수법」 개정으로 처음 도입된 “매각대금 차액납부 제도”를 적극 활용함으로써, 공매가능성이 낮은 재산을 성공적으로 매각하였으며 조세수익 확충(약 7.8백만 원) 및 수수료 수익 증대(약 92.7백만 원)에 기여하였다.

4. 조치할 사항

대구경북지역본부 본부장은 매각대금 차액납부 제도를 적극 활용하여 최선순위 전세권이 있는 공매 물건을 대량 매각하는 등 세수 증대 및 수수료 수익 제고에 기여한 대구경북지역본부 조세정리팀을 격려하고, 해당 업무사례를 전 부점에 전파하시기 바랍니다.(통보)

65) 차액납부 제도 이전에는 매각불허 및 취소의 사유로 매각 보증금 전액을 낙찰자에게 환급한 사례밖에 없었기 때문에, 매각결정 후 배분 과정에서 낙찰자에게 입찰 보증금의 일부를 배분금으로 지급하는 경우 전산 상 발생할 수 있는 문제점을 고려함